

0003682-48.2020.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... poder da ré, não se justificando a condenação por tráfico.

Isso porque, a ré não foi flagrada em conduta típica e parca quantidade de drogas apreendidas em seu poder não é capaz de fazer presumir a pratica de tráfico.

De fato, a singela quantidade de drogas apreendida, no caso concreto, não pode é sinal indicativo de que destinadas ao tráfico.

Mera ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0003682-48.2020.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003682-48.2020.8.26.0038

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

BRUNA MARTINS LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público contra a ré BRUNA MARTINS LIMA, já qualificada nos autos, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas.

Desmembramento em relação ao corrêu às fls.196.

A acusada foi notificada (fls.241).

Defesa Preliminar às fls. 244/246.

Recebimento da denúncia, fls.263/264.

Citação às fls.270.

Durante a instrução foram ouvida uma testemunha. A ré foi interrogada.

Em memoriais, o órgão ministerial pleiteou a desclassificação o crime do art. 28, com extinção da punibilidade.

A Defesa pugnou pela absolvição e outros benefícios legais.

É o relatório. DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, é o caso de procedência parcial com declaração de extinção da punibilidade.

A materialidade é indubitosa à vista dos elementos colhidos ao ensejo dos autos de exibição e apreensão e do laudo de exame químico-toxicológico.

De outro canto, exsurtem dúvidas acerca da autoria delitiva.

Interrogada, Bruna alegou que a droga pertencia ao corréu, para consumo pessoal dele. Disse ter sido abordada em posse das drogas e as jogado sobre o telhado a pedido do acusado. Nega a intenção de venda dos tóxicos.

O policial ouvido, Ricardo Vitti, disse ter recebido notícia de que Anderson receberia grande quantidade de drogas. Ao notar a presença dos policiais, Anderson empreendeu fuga de carro, sendo acompanhado. Durante a abordagem, Bruna jogou as drogas apreendidas sobre o telhado. Bruna teria admitido que guardava as drogas e a destinação ao comércio ilícito.

São as provas. A desclassificação é de rigor.

De fato, a quantidade de drogas e as circunstâncias da prisão não são suficientes para demonstrar a destinação ao tráfico.

Confissão informal não é elemento de prova. Nesse sentido:

“Há, por fim, a famigerada “confissão informal” feita aos agentes da lei, no momento da prisão, a meu ver sempre suspeita (afinal, nossos criminosos, não raro bastante perigosos, são de uma quase santa sinceridade no momento da prisão...) e incabíveis como prova (embora, reconheço, meu entendimento seja isolado na Câmara). Essa autoincriminação, neste caso não pode ser aceita: ela não é compatível com fatos comprovados acima de dúvida razoável”. (TJSP, 10ª. Câmara de Dir. Criminal, Apelação Criminal nº 1500094-40.2018.8.26.0551, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Francisco Bruno, em 1º. de julho de 2021)

Resta, assim, a parca quantidade de drogas em poder da ré, não se justificando a condenação por tráfico.

Isso porque, a ré não foi flagrada em conduta típica e parca quantidade de drogas apreendidas em seu poder não é capaz de fazer presumir a prática de tráfico.

De fato, a singela quantidade de drogas apreendida, no caso concreto, não pode é sinal indicativo de que destinadas ao tráfico.

Mera suspeita de tráfico não pode convolar-se em certeza, pois não trazidos aos autos elementos outros, tais como potenciais compradores, grande quantidade de droga, dinheiro trocado, várias pessoas envolvidas etc, que indicassem o comércio ilícito.

Simples conjecturas mostram-se demasiado frágeis para a condenação, que, efetivada,

o seria em franca violação ao princípio da presunção de inocência.

Merece, porém, ser condenada pelo delito de posse para uso pessoal (art. 28, da Lei de Drogas).

De fato, a ré confessou que trazia consigo drogas, o que foi confirmado pelos agentes estatais ouvidos em audiência, na qualidade de testemunhas.

Assim sendo, a condenação pelo crime descrito no art. 28, da Lei de Drogas, é de rigor.

Importante aqui mencionar que não é o caso de se determinar a remessa ao Jecrim.

Ressalvado meu entendimento pessoal pela competência absoluta do JECRIM, o E. TJSP em conflitos de competência tem decidido da seguinte forma: "Denúncia oferecida pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos (Lei nº 11.343/06) - Réu acusado de, em tese, trazer consigo substância entorpecente, para fins de comercialização - Denúncia recebida e processo instruído perante a Vara Criminal da Comarca Decisão que acolhe pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06 e determina de remessa dos autos para a Vara do Juizado Especial Criminal - Impossibilidade - Incidência da regra da perpetuatio jurisdictionis - Precedentes desta Colenda Câmara Especial." (TJSP, Conflito de Jurisdição nº 0004958-10.2015.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande).

Dosimetria da pena. A pena fixada a Bruna seria a de advertência. Entretanto, permaneceu presa nestes autos pelo lapso de 04 meses (fls.196 e 252/253), não sendo útil qualquer providência penal a mais. De rigor, assim, a aplicação de detração penal (por analogia) com a declaração imediata de extinção da punibilidade da acusada.

Nesse diapasão: TJSP, 2ª. Câmara de Dir. Criminal, Apelação nº 0000040-22.2016.8.26.0551, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Alex Zilenovski, São Paulo, 30 de outubro de 2017.

Ante todo o exposto e considerando o que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para desclassificar a conduta imputada à ré BRUNA MARTINS LIMA para a prevista no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de ADVERTÊNCIA, com a declaração de extinção da punibilidade, em razão do integral cumprimento.

Anotem-se. Comuniquem-se. Providencie-se o necessário, com urgência. Arquivem-se oportunamente. Determino a destruição das drogas e perdimento do numerário apreendido, caso não dada outra destinação nos autos 1510250-40.2019.8.26.0038.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Araras, 18 de fevereiro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA